

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2778 -
2779/2538

บริษัทดี.เอส.แลนด์ จำกัด กับพวก โจทก์
บริษัทพิทยาทาวเวอร์ จำกัด กับพวก
ชลช

จำเลย

นายอุดมศักดิ์ สุกรวรรณ ทนายจำเลย
ทั้งแปด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งแปดฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 291) คดีทั้งสองสำนวนนี้
ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกบริษัทดี.เอส.แลนด์ จำกัด เป็นโจทก์ที่
1 นายสมเกียรติโล่ห์เพชรรัตน์ เป็นโจทก์ที่ 2 นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์เป็นโจทก์
ที่3และเรียกบริษัทพิทยาทาวเวอร์ จำกัด เป็นจำเลยที่ 1 นายวิชัยเพชรลิขิตเป็น
จำเลยที่2นายสุพัฒน์ พัฒนวงศ์เป็นจำเลยที่3นายสนั่นเกตุทัต เป็นจำเลยที่ 4 นาย
ประคอง มากมิ่งเป็นจำเลยที่5นายชาญศักดิ์ศรีประไพ เป็นจำเลยที่ 6 นางสาวพนิดา
ศรีประไพ เป็นจำเลยที่ 7 และนายณพชัยศรีประไพ เป็นจำเลยที่ 8 ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้บริษัทพิทยาทาวเวอร์ จำกัดจำเลยที่ 1 และนายวิชัยเพชรลิขิต จำเลยที่
2 ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 12437/2531 ชำระเงินจำนวน 20,000,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่8 เมษายน 2531 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่บริษัทดี.เอส.แลนด์ จำกัด โจทก์ที่ 1 คำขออื่นของโจทก์

ในสำนวนคดีดังกล่าวนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 17156/2531 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ที่ 1 และจำเลยทั้งแปดต่างฎีกา เฉพาะ จำเลยทั้งแปด ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 281,284,286) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับ อนุญาตให้ทุเลา การบังคับโดยวางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ ศาลชั้นต้น (อันดับ 263,268 แผ่นที่ 3,270)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือ ร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 เมษายน 2531 จนถึงวัน ทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนดก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก คำร้องสำหรับคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 8 ซึ่งก็คือโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ในคดีหมายเลขดำที่ 17156/2531 ของ ศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์มิได้บังคับให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือ ร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 เมษายน 2531 จนถึงวัน ทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนดก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก คำร้องสำหรับคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 8 ซึ่งก็คือโจทก์ที่ 1 ถึงที่

6 ในคดีหมายเลขดำที่ 17156/2531 ของ ศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์มิได้บังคับให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(จำรพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>